BỘ TƯ PHÁP

HỘI ĐỒNG KIỂM TRA HẾT TẬP SỰ HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ KHU VỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

FDVN LAW FIRM
Tài liệu nghiệp vụ

ĐỀ KIỂM TRA VIẾT

Kiểm tra: ngày 27 tháng 6 năm 2009

Thời gian làm bài kiểm tra: 180 phút

Câu1. ***(Chung cho tất cả các thí sinh).***

Ngày 15/8/2007, ông S cư trú tại tổ dân phố số 2, phường Cống Vị, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội có đơn gửi Văn phòng luật sư đề nghị Văn phòng cử luật sư giúp soạn thảo Di chúc cho ông. Trong đơn, ông trình bày như sau:

"Tôi năm nay 62 tuổi, do bệnh nặng, sức khoẻ yếu không biết chết lúc nào, nay tôi còn minh mẫn nên nhờ Văn phòng luật sư soạn thảo Di chúc giúp tôi định đoạt tài sản trước khi tôi chết nhằm tránh xảy ra tranh chấp sau này.

Tôi lấy bà Q sinh được 3 người con và có nhận một người con nuôi. Các con tôi nay đã trưởng thành, có gia đình và công ăn việc làm. Vợ tôi đã mất năm 2002. Hiện nay, bố mẹ vợ và bố đẻ của tôi vẫn mạnh khoẻ. Vợ chồng tôi có tài sản bao gồm: quyền sử dụng 700m2 đất (có giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất đứng tên tôi và vợ tôi), 01 ngôi nhà 5 tầng diện tích sử dụng là 250m2, tổng trị giá tài sản là 12 tỷ VNĐ. Ý định của tôi sẽ để lại Di chúc phân chia tài sản như sau: con trai trưởng hưởng 1/3 tổng giá trị tài sản, 2/3 tổng giá trị tài sản còn lại chia làm 5 phần, con thứ hai và thứ ba mỗi đứa hưởng hai phần, đứa con nuôi hưởng một phần.

1. Là người tập sự hành nghề luật sư được phân công vụ việc này, anh/chị sẽ tư vấn cho ông S như thế nào trước khi làm Di chúc?

2. Anh/chị hãy giúp ông S soạn thảo bản Di chúc của ông?

Câu 2 ***(Thí sinh chọn một trong hai bài dưới đây).***

A) Ông H, Vụ trưởng của một Vụ quản lý thuộc Bộ Công thương được hưởng di sản thừa kế của bố, mẹ để lại với số tài sản trị giá 1tỷ 800 triệu đồng. Nay ông muốn đầu tư số tiền của mình đang gửi tiết kiệm vào một lĩnh vực kinh doanh nào đó. Ông H đã đến Văn phòng luật sư nhờ luật sư tư vấn giúp.

1. Nếu anh/chị là luật sư, anh/ chị sẽ tư vấn cho ông H những vấn đề gì? Ông H có thể đầu tư số tiền trên ở những hình thức đầu tư nào? với tư cách gì? Vì sao?

2. Có gì khác nếu ông H hiện đang không làm việc trong bất kỳ một cơ quan, tổ chức nào? Anh/chị hãy giúp ông H làm thủ tục thành lập và đăng ký kinh doanh một loại hình doanh nghiệp?

LUẬT SƯ FDVN
web: fdvn.vn - fdvnlawfirm.vn